

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1248/2533	พนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์	
	การเกษตร	
		โจทก์
	นายสนิทหรืออานนท์ เรืองขำหรือเรือง	
	พัฒนานนท์	
		จำเลย
	นายสนิทหรืออานนท์ เรืองขำหรือเรือง	
	พัฒนานนท์ จำเลย	
		ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรผู้
เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
341,44 จำนวน 12 กระทั่ง จำคุกกระทั่งละ 9 เดือนรวมจำคุก 9 ปี จำเลยให้การรับ

สารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 4 ปี 6 เดือน ให้จำเลยชำระเงิน 1,182,520 บาท แก่โจทก์ร่วม

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลยกระหนละ 9 เดือน รวม 12 กระหน จำคุก 108 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 54 เดือน ให้จำเลยคืนหรือใช้เงิน 1,082,400 บาท แก่โจทก์ร่วม นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา (อันดับ 173)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว และมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน(อันดับ 189)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาครั้งหนึ่งแล้ว ศาลฎีกาสั่งยกคำร้อง (อันดับ 182)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน1,000,000 บาท (อันดับ 28,31,89)

อนึ่ง โจทก์ร่วมได้ยื่นคำร้องขอถอนคำร้องทุกข์และถอนฟ้องศาลชั้นต้นสอบโจทก์และจำเลยแล้วแถลงไม่คัดค้าน(อันดับ 188 แผ่นที่ 1 และแผ่นที่ 4)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาตีราคาประกันหนึ่งแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาดีราคาค่าประกันหนึ่ง
แสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

(สุรรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-ฑุม สุกแสงเปล่ง-มธุ วงศ์แสงจันทร์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>